

סימן ו

[ענין 123456]

בענין עדל'ית בכלאים בציצית, ובדין מצות ציצית

ציצית מותר ללבוש הבגד אע"פ שאין בו ציצית, משום דבעצם לבישת הבגד בלא ציצית ליכא שום איסור, ורק דכשלוש בגד של ד' כנפות יש עליו חיוב ומצוה להטיל בו ציצית, וא"כ כשהוא אנוס ואינו יכול לקיים חיוב זה שפיר יכול ללבוש הבגד בלא ציצית, ולפ"ז ה"נ לולי הדין דעשה דוחה לא תעשה היה מותר ללבוש הבגד בלא ציצית כיון שהוא אנוס דאינו יכול להטיל ציצית משום איסור כלאים, ואף דחל עליו העשה דציצית ע"י הלבישה מ"מ מחמת האיסור דכלאים בע"כ היה מתבטל העשה, ומשום"ה אמרי' בכה"ג דעשה דוחה לא תעשה דכיון דהעשה דציצית חל רק כשהוא לבוש בבגד ל"ח אפשר לקיים שניהם, (ומבואר ברעק"א דאם בלאו דין דחיה היה אסור ללבוש הבגד לא היה העשה דוחה ללא תעשה משום דכיון שיכול שלא ללבוש בגד חשיב אפשר לקיים שניהם).

[והוסף] הגרעק"א שם, דהנהא פשיטא דכשהבגד עצמו כלאים לא אמרי' דשרי להטיל בו ציצית וללבושו, ולכא' כיון דכלאים בציצית שרי צ"ע מ"ש אם הכלאים הוו ע"י החוטאים או ע"י הבגד, דכמו שהעשה דציצית דוחה לל"ת דכלאים כשהציציות הם כלאים עם הבגד ה"נ ידחה כשהבגד עצמו הוא כלאים, ועפ"י דברי המרדכי מיושב היטב, דבכה"ג שהבגד עצמו הוא כלאים אי לאו דין דחיה היה אסור ללבוש את הבגד בלא ציצית משום איסור כלאים וכיון שכן לא חל עליו העשה כלל ולא שייך בזה דינא דעדל'ת].

ומבואר מדברי הגרעק"א דנקט דיסוד הדין דעשה דוחה לא תעשה אינו כדי שיתקיים העשה אלא כדי שלא יתבטל העשה, דמשו"ה הוצרך לבאר דהא דבציצית שייך לדינא דעדל'ת הוא משום דלולי דין דחיה היה מתבטל העשה מחמת שמותר ללבוש הבגד בלא ציצית ואי נימא דעדל'ת הוא בשביל שיתקיים העשה א"כ פשיטא מ"ט עדל'ת בציצית

(א) ג' ע"ב - ד' ע"א, ותו לא תעשה גרידא מנלן דדחי, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך, ואמר רבי אלעזר סמוכים מן התורה מגין שנאמר סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר.

ומבואר בגמ' דילפי' מכלאים בציצית דעשה דוחה לא תעשה בכל התורה כולה, דדרשי' סמוכים וילפי' מהא שחייבה תורה בגד של ד' כנפות בציצית אף דע"ז הוי כלאים, דהרי לא חלקה תורה בין הבגדים וכל בגד שיש לו ארבע כנפות מחויב בציצית, ונמצא דגם בגד פשתים מחויב בציצית, והרי חוטי תכלת של צמר הם, וא"כ חזי' דהתירה תורה לאיסור ל"ת דכלאים שיהא ע"י קשירת חוטי התכלת בבגד הפשתים משום העשה דמחויב הבגד בציצית, ומהא ילפי' לכל התורה כולה דעשה דוחה לא תעשה.

והנה לכא' יל"ע בעיקר הדין דעדל'ת דילפי' מהא דהתירה תורה כלאים בציצית, דהנה הרי מצות ציצית היא מצוה שאינה חובה על האדם לקיימה, דהרי אם אינו לובש בגד של ד' כנפות אינו מחויב בציצית וליכא חיוב ללבוש בגד של ד' כנפות כדי להתחייב בציצית, ורק אם לובשו מחויב בציצית, וא"כ צ"ב מ"ט עשה דציצית דוחה לל"ת דכלאים והא כיון דל"ל כלל חיוב ללבוש בגד של ד' כנפות ולהתחייב בציצית דאז יצטרך לעבור באיסור כלאים, א"כ הא הוי כאפשר לקיים שניהם וקיי"ל דבאפשר לקיים שניהם לא אתי עשה ודחי לא תעשה, ויעוי' בהגהות הגרעק"א על השו"ע או"ח (סי' י"א ע"ד המג"א בסקי"ג) שעמד בזה דלכא' מן הראוי היה שעשה דציצית לא ידחה לל"ת דכלאים מה"ט.

וביאר הגרעק"א עפמ"ש"כ המרדכי (הל' ציצית סי' תתקמ"ד) דאין איסור כלל ללבוש בגד של ד' כנפות בלא ציצית אלא דאם לובש בגד של ד' כנפות אז חל עליו חיוב להטיל בו ציצית, ומשו"ה כשאין ציצית בעיר או בשבת שאין יכול להטיל

א. והנה הרעק"א לא הביא מקור לדבר זה דבבגד שהוא כלאים לא אמרי' עדל'ת ואסור להטיל בו ציצית, אמנם כן משמע מדברי התוס' (ד' ד"ה דאפילו) שדנו רק מחמת התירא דמיגו, וחזי' דכלא"ה בבגד שהוא כלאים ליכא לדינא דעדל'ת, ובעונג יו"ט (סי' א') הביא מקור לזה מדברי הגמ' בביצה (יד:) דאמרי' כלאים למאי חזו, ולכא' צ"ב דהא ראוי ללבישה ע"י שיטיל בו ציצית. ומוכח דבגד כלאים אסור ללבוש גם ע"י ציצית.

איסור תורה כגון ציצית של תכלת לנשים" עכ"ל, ומבואר בדברי הראב"ד דגם לנשים הותרו כלאים בציצית (ואזיל שם לשיטת ר"ת שנשים מברכות במ"ע שהזמ"ג), והנה אשה הרי אינה מחויבת במצות ציצית ורק יש לה קיום מצוה בציצית, ואפ"ה ס"ל לראב"ד דשרי לאשה כלאים בציצית, ומבואר דס"ל דרחיית העשה לל"ת הוא כדי שתתקיים המצוה ואף בגונא דכלא דחיה נמי ליכא כלל ביטול מצוה, ודלא כמבואר מדברי הגרעק"א, [נאמנס בהשגות הראב"ד (פ"ג מציצית ה"ט) מבואר דס"ל דנשים אסורות בכלאים בציצית, וה"נ מבואר בדברי התוס' במנחות (מ: ד"ה תכלת) וחולין (ק: ד"ה טלית) שכ' בשם ר"ת דנשים מותרות בכלאים בציצית משום דהוי הותרה, ומבואר מדברי ר"ת דאילו הוי דחויא לא היו נשים מותרות בכלאים בציצית וכמ"ש הראב"ד בהשגות. ודבריו בהשגות לא סתרי למש"כ בתו"כ דהתם קאי למ"ד דנשים סומכות אבל בהשגות קאי אליבא דהלכתא דנשים אינן סומכות].

[אמנס] מדברי הרמב"ן בב"מ ליכא ראיא דס"ל כראב"ד גבי נשים בציצית משום די"ל דהרמב"ן מיירי דוקא גבי השבת אבידה דהוי מצוה שאין מחויב האדם לקיימה אבל יכול להכניס עצמו לידי חיוב ע"י שיגביה את האבידה, (וכמו ציצית באנשים שמכניס עצמו לחיוב ע"י שלובש הבגד), אבל ציצית בנשים הוי מצוה שאין כלל חיוב לקיימה ואפ"י לבשו פטורות, דהא הוי מצו"ע שהזמ"ג, ורק דמ"מ אם עשו המצוה יש בזה קיום מצוה עשה, וא"כ י"ל דבמצוה קיומית שלעולם אין בה חיוב גם הרמב"ן יסבור דלא אמרי' עדל"ת, ורק במצוה שיש בה חיוב אף דאי"ז בכל גונא אמרי' עדל"ת.

והנה התוס' בקידושין (לח. ד"ה אקרוי) הביאו דבירושלמי הקשה אהא דמבואר בגמ' דכשבאו ישראל לארץ לא אכלו מצה משום איסור חדש, ולכא' מ"ט לא אמרי' דיבא עשה דאכילת מצה וידחה ללא תעשה דחדש, ותי' הירושלמי דגזירה כזית ראשון אטו כזית שני, ומבואר בירושלמי דבכזית שני לא אמרי' עשה דוחה לא תעשה, ולכא' צ"ע לשיטת הגר"א דאיכא מצוה באכילת מצה כל שבעה מ"ט האי מצוה לא דחיא לל"ת, ומבואר דכיון שאכילת מצה כל שבעה אי"ז חיוב והוי רק מצוה קיומית משו"ה לא אמרי' בה עשה דוחה לא תעשה דרק מצוה דהיא חיוב בכוחה לדחות לל"ת, אבל הא דהוי קיום מצוה בעלמא לא דחי לל"ת, ומבואר

אף דיכול שלא ללבוש הבגד, משום דמ"מ אמרי' עדל"ת כדי שיהא כאן קיום מצו"ע דציצית, (ואף דהוי מצוה קיומית מ"מ אם לא ילבש לא יהא כאן קיום מצוה ציצית), ומבואר דהגרעק"א סבר דיסוד הדין עדל"ת הוא כדי שלא יתבטל העשה ולא בשביל שיתקיים העשה.

(ב) ובקובץ הערות (סי' י"ד סק"א) חקר בזה אם יסוד הדין עדל"ת הוא כדי שיתקיים העשה (והיינו דהקיום דהעשה דוחה לל"ת) או כדי שלא יתבטל, (והיינו דהענין שלא יתבטל העשה דוחה לל"ת), והוכיח מדברי הרמב"ן בב"מ (ל. ד"ה קרא) אהא דמקשי' בגמ' שם מ"ט אין עשה דהשבת אבידה דוחה ללאו דטומאת כהנים ויהא מותר לכהן ליכנס לבית הקברות כדי להגביה אבידה ולהשיבה לבעליה, והנה שיטת הרמב"ן דהעשה דהשב תשיבם חל רק כשהגביה, וקודם הגביה ליכא לעשה ורק איכא ללאו דלא תוכל להתעלם, והקשה הרמב"ן דא"כ מאי מקשי' דיהא שרי לכהן ליכנס לבית הקברות להגביה האבידה, הרי כ"ז שלא הגביה אכתי לא נתחייב בעשה, ותירץ הרמב"ן וז"ל "דאע"ג דלא עבר משום השב תשיבם עד שתבא לידו, מיהו כיון שאם החזירה קיים מצוה של השב תשיבם חשיב ליה עשה, שאם בטל עשה שבטומאת כהן הרי קיים עשה של השבת אבידה, הילכך אי לאו משום דטומאת כהן עשה ול"ת הוא הו"א דידחה דהשבת אבידה עשה הוא", עכ"ל, ומבואר מדברי הרמב"ן דאע"פ שאם לא יגביה את האבידה אינו מחויב בעשה דהשבה, מ"מ כיון שאם יגביה את האבידה יהא כאן קיום מצוה דהשבת אבידה, משו"ה נדחה הלאו ומותר לו להגביה את האבידה ולהתחייב בעשה, והיינו משום דסבר הרמב"ן עדל"ת הוא בשביל שתתקיים המצוה ומשו"ה אף דלולי דין דחיה ג"כ לא היה מתבטל העשה, כיון דהיה אסור לו להגביה את האבידה בבית הקברות משום לא תעשה דטומאה, מ"מ אמרי' דהעשה ידחה לל"ת בשביל שיתקיים העשה.

ובקובץ שעורים (קדושין אות קמ"ג וקמ"ד) כ' להוכיח מדברי הראב"ד בריש תורת כהנים (פרשתא ב ב) דכ' וז"ל "ר' יוסי ור' שמעון אומרים נשים סומכות, איכא למ"ד לדעת ר' יוסי ור' שמעון אפילו סמיכה גמורה מותרת בנשים שכך נתנה התורה לאנשים חובה ולנשים רשות והנשים דומיא דאנשים, וכן כל מצות עשה שהזמן גרמא אעפ"י שיש בה

לן בדעת הירושלמי דסבר שמצוה קיומית לא דחיא לל"ת ודלא כהראב"ד (אך אי"ז סתירה לדברי הרמב"ן ודחיה 1234567) וכמש"נ(ג).

(ג) **והנה** בקובץ הערות (שם סק"ב) כ' להוכיח עוד דיסוד הדין דעדל"ת הוא כדי שתתקיים המצוה וגם בגונא שגם בלא קיום העשה לא תתבטל המצוה, דהנה בגמ' לקמן (כא.) מבואר דעשה דיבום דוחה ללא תעשה דחייבי לאוין, ואמר' בגמ' דאף דהא אפשר לקיים שניהם משום דאפשר בחליצה מ"מ חליצה במקום יבום לאו מצוה היא ולא חשיב אפשר לקיים שניהם, ומשנ"ה אמר' בהא דעשה דוחה לא תעשה, והנה הרי הא פשיטא דמי שחולץ ואינו מייבם לא חשיב שמבטל מצות עשה דהא התורה התירה לו לחלוץ ולא לייבם, ובשלמא אי נימא דעדל"ת הוא בכדי שתתקיים המצוה א"ש, דאף דבלא"ה אינו מבטל מצוה מ"מ העשה דוחה לל"ת בכדי שתתקיים המצות יבום, אבל אי גדר הדחיה הוא בכדי שלא תתבטל המצוה א"כ הא בכה"ג אי"ז שייך כלל דהרי התורה התירה לו לחלוץ, ומוכח דעדל"ת הוא בכדי שיתקיים העשה.

והנה בדעת הגרעק"א דמבואר דס"ל דעדל"ת הוא בכדי שלא תתבטל המצוה נראה לבאר, דהנה לכאור' עיקר דבריו צ"ע, דכיון דנקט דהעדל"ת הוא כדי שלא תתבטל המצוה ונקט כהמרדכי דיהא מותר לו ללבוש בגד בלא ציצית, א"כ מ"ט חשיב כלל ביטול מצוה, והרי היכא דהוא אנוס לא חשיב ביטול מצוה, וכש"כ המרדכי כגון בשבת וכשאינן ציצית בעיר, ומוכח דאין הביאור בדברי הגרעק"א דסבר דגדר הדין דעדל"ת הוא שהתורה אמרה שעשה דוחה ללא תעשה בכדי שלא יעבור בביטול העשה, אלא הגדר הוא דהתורה מתירה את הלא תעשה בכדי שלא יתבטל ענין המצוה של העשה, וא"כ אף שאם ילבש בגד בלי ד' כנפות לא יעבור בביטול מצוה מ"מ כיון דאין לו ציצית א"כ חסר כאן רצון וענין התורה שיתקיים המצוה דציצית, וע"י שלובש בגד של ד' כנפות בלי ציצית בטל ענין המצוה, ומשנ"ה אמר' דעשה דוחה ללא תעשה, ולכן כ' הגרעק"א דכשלוש בגד של ד' כנפות בלי ציצית בטל המצוה של התורה (אף דל"ל עבירה של ביטול מצוה), וזהו מה שדוחה את הלא תעשה.

ועפ"י נראה דליכא ראייה מהגמ' לקמן (כא.) דעדל"ת הוא בכדי שיתקיים המצוה כמו שהוכיח בקובה"ע מהא דעשה דיבום דוחה לל"ת

דחיי"ל, דהרי ביבמה אף דכשחולץ לה אין זה ביטול מצוה, מ"מ ע"י שחולץ חסר כאן הענין והמצוה של יבום ולא נתקיים רצון התורה שתתייבם, ומשנ"ה אף דאינו חשוב כמבטל מצוה מ"מ שפיר שייך לומר דיהא עדל"ת, משום דעדל"ת אי"ז כדי שלא יהא עבירה של ביטול מצוה אלא זהו בכדי שהמצוה וענינה לא יתבטלו, וזהו מה דאמר' בגמ' ד"חליצה במקום יבום לאו מצוה", דהיינו שבמקום ששייך יבום אזי כשחולץ חשיב שלא נתקיים כאן ענין ורצון התורה, דבכה"ג רצון התורה הוא דיהא מצות יבום, ומשנ"ה אמר' בכה"ג דעשה דוחה לא תעשה.

ונמצא מבואר דהרעק"א סבר דיסוד הדין דעדל"ת הוא כדי שלא תתבטל המצוה, ומשנ"ה בגונא שבלא"ה לא תתבטל המצוה ליכא לדינא דעדל"ת, אך מדברי הרמב"ן בב"מ ומדברי הראב"ד בתו"כ מבואר דיסוד הדין דעדל"ת הוא בכדי שתתקיים המצוה.

(ד) **והנה** התוס' בכתובות (מ. ד"ה כגון) הקשו וז"ל "וא"ת והא כלאים בציצית אפשר לקיים שניהם שיעשה בטלית צמר חוטין של צמר", ותירצו וז"ל "ואומר ר"י דבטלית של פשתן אי אפשר לקיים שניהם דלא אפשר לקיים מצות תכלת אלא ע"י כלאים דתכלת עמרא הוא דזה אין לנו לומר שיהא אסור ללבוש טלית של פשתן משום דאפשר בשל צמר דאין זה חשוב אפשר", עכ"ל, ולכאור' נראה דמוכח מדברי התוס' דלא כרעק"א, דלפי"ד הרעק"א הו"ל לתוס' לאקשו"י דהרי יכול שלא ללבוש כלל הבגד ומ"ט עדל"ת, וע"י יתרצו דלא חשיב אפשר משום דמותר לו ללבוש וכמ"ש הרעק"א עפ"י דהמרדכי, ומהא דהתוס' לא הקשו כן מוכח דבאמת זהו פשיטא דמותר לו ללבוש הבגד גם בלא דינא דהמרדכי, משום דכיון שבא לקיים מצוה מותר לו ללבוש הבגד דלצורך קיום מצוה הותר כלאים בציצית, ורק הקשו התוס' דהא חשיב אפשר לקיים שניהם מפני שיכול להטיל ציצית של צמר, וע"י תירצו דכה"ג לא חשיב אפשר מחמת דאפשר לקיים המצוה ע"י בגד אחר, דהרי אף אם ילבש בגד של צמר ויקיים בה מצו"ע דציצית הא אין כאן אלא קיום המצו"ע של בגד זה של צמר, וכיון שבכל בגד של ד' כנפות יש מצוה נפרדת של ציצית בע"י שבכל בגד יוכל לקיים את המצוה, וכיון שבבגד פשתים אין יכול לקיים לא חשיב אפשר, וא"כ מבואר לן מדברי התוס' כמו שהוכיח הקובה"ע דיסוד הדין

דעדל"ת הוא בכדי שתתקיים המצוה ולא בכדי שלא תתבטל, ודלא כמבואר בגרעק"א.

אמנם יעוי' בפנ"י שם (ד"ה וזה) דכ' לבאר בתי' התוס' דכונתם כמ"ש המרדכי, דהנה המרדכי הביא להאי דינא דמותר ללבוש בשבת בגד של ד' כנפות בלא ציצית בשם הר"י בעל התוספות, ומה שתי' התוס' בכתובות דמה שיכול ללבוש בגד אחר אי"ז חשוב אפשר הוא ג"כ בשם הר"י, וכ' הפנ"י דצ"ל דהר"י שתירץ דלא חשוב אפשר משום דיכול ללבוש בגד של צמר נתכוון עפ"י מש"כ המרדכי בשמו, דכיון שמותר לו ללבוש הבגד משום דאין איסור בעצם הלבשה, משו"ה אי"ז חשוב אפשר מחמת שיכול לקיים המצוה בבגד של צמר, וא"כ לק"מ מדברי התוס' על הרעק"א דהרי י"ל דכונת התוס' לתרץ עפ"י המרדכי וכמ"ש הפנ"י, [ועדיין תמוה שלא הזכיר הגרעק"א כלל דברי התוס' בכתובות].

(ה) **והנה** המרדכי הביא את דינו דמותר ללבוש בשבת בגד של ד' כנפות בלא ציצית או דמי שאין לו ציצית מותר לו ללבוש בגד בלא ציצית, בשם הר"י, וכ' דה"ר שלמה מדרוש פליג ע"ז וס"ל שאם נפסקה בשבת א' מן הציציות אסור ללבוש הבגד משום דיש איסור ללבוש בגד בלא ציצית, ויסוד פלוגתתם לכא' היא בעיקר חיובא דציצית, אי הגדר הוא דאמרה תורה שכשלוש בגד של ד' כנפות ילבש אותו כשיש בו ציצית והוי דין בלבישה, או דהוי דין שכשלוש בגד של ד' כנפות מחויב להטיל בו ציצית אך אי"ז דין בלבישה (וכעין חיובא דמזוזה שכשדר אדם בבית מחויב לקבוע בו מזוזה), דהר"י ס"ל דהוי דין להטיל ציצית אך אי"ז דין בלבישה ומשו"ה בשבת או כשאין לו ציצית מותר ללבוש בגד בלי ציצית, כיון שאנוס הוא מלקיים את הדין שצריך להטיל ציצית בבגד, אך הרי שלמה ס"ל דהוי דין בלבישה ומשו"ה גם בשבת או כשאין לו ציצית אסור ללבוש הבגד דאסור ללבוש לבישה של בגד ד' כנפות שאין בו ציצית, דצוה תורה שבגד שיש לו ד' כנפות לבישתו תהא רק עם ציצית ומשו"ה לא יהני בזה מה דהוא אנוס.

והנה כ' הרמב"ם (פ"ג מהל' ציצית ה"י) וז"ל "היאך חיוב מצות הציצית כל אדם שהוא חייב לעשות מצוה זו אם יתכסה בכסות הראויה לציצית יטיל לה ציצית ואחר כך יתכסה בה ואם נתכסה בה בלא ציצית הרי ביטל מצות עשה", עכ"ל,

ובס' חמד משה (או"ח סי' ח') כ' דמבואר מדברי הרמב"ם דלא כמ"ש המרדכי בשם הר"י, משום דכ' הרמב"ם דהמצוה היא שהלבישה תהא כשהבגד כבר עם ציצית, ולא כ' דכשהוא לבוש בבגד יטיל בו ציצית, ומבואר דס"ל דהמצוה היא בלבישת בגד של ד' כנפות שתהא לבישה עם ציצית, [אמנם יעוי' בפמ"ג בפתיחה הכוללת להל' ציצית דכ' לדחות דליכא ראייה דהרמב"ם פליג על המרדכי, די"ל דכוונת הרמב"ם דכדי שכשהוא לבוש יהא לו ציצית חייב לעשות לו קודם ציצית בבגד, אמנם פשוט לשון הרמב"ם משמע דעיקר הדין הוא שכשהוא מתכסה בבגד יהא מתכסה בו עם ציצית וכשיטת הר"י שלמה מדרוש].

ולכא' יל"ע לשיטת הר"י שלמה והרמב"ם דמצות ציצית הוי מצוה בלבישה שתהא לבישה עם ציצית, דמשו"ה אסור ללבוש בגד ד' כנפות בלא ציצית גם כשאין לו ציצית משום דאינו אנוס על הלבשה, דא"כ קשיא קושיית הרעק"א מ"ט אמרי' גבי כלאים בציצית דעשה דוחה לא תעשה, והרי יכול שלא ללבוש הבגד, ול"ש לתרץ כתי' הגרעק"א עפ"י המרדכי בשם הר"י דמותר ללבוש הבגד.

(ו) **ונראה** לבאר בזה, דהנה בשאגת אריה (סי' ל"ב) כתב להוכיח כדברי המרדכי מהא דתנן בר"פ התכלת (מנחות לח.) והכי קי"ל דהתכלת אינה מעכבת את הלבן, ומשו"ה בזמן הזה שאין לנו תכלת מטילין חוטי לבן לבד, דאף שיש מצות תכלת דא"א לקיימה ולגבי המצות תכלת הוי ביטול מצוה, מ"מ כיון דל"ש לקיים מצות תכלת מקיימים רק את מצות הלבן והוי קיום מצוה משום דמצות תכלת אינה מעכבת את מצות הלבן, והקשה השאג"א דאי נימא דכשלוש בגד של ד' כנפות בלי ציצית עובר איסור בלבישה כשיטת הר"י שלמה והרמב"ם, א"כ מ"ט השתא שאין לנו תכלת מטילין לבן ולובשין הבגד והא עובר איסור בלבישה דמבטל למצו"ע דתכלת, (וכ' שם דהא ליכא למימר דכיון דאין לנו תכלת ותכלת אינו מעכב את הלבן משום דהוי ב' מצו"ע (דאיכא מצו"ע דתכלת ואיכא מצו"ע דלבן) א"כ אחי מצו"ע דלבן ודחי למצו"ע דתכלת כמו שמ"ע דתכלת דוחה לל"ת דכלאים, דל"ש למימר כן דמאי אולמיה דעשה דלבן מעשה דתכלת), ומוכח מהא להדיא דליכא שום איסור בלבישת הבגד בלי ציצית, ורק דכשלוש בלי ציצית חסר לו מצוה, ומשו"ה כשאין לו ציצית אינו עובר שום איסור

בלבישה, וא"כ אנן דאין לנו תכלת שפיר יכולים ללבוש הבגד רק עם חוטי לבן, וצ"ע לשיטת הרבנינו שלמה והרמב"ם, (ויעוי' בארצות החיים ובקדושת יו"ט שעמדו בזה), [אמנם יש מן האחרונים שרצו לבאר (עי' ס' קדושת יו"ט סי' ל"ה) דבאמת כשמטיל חוטי לבן בלי תכלת ל"ה כלל ביטול מ"ע ורק דהוי דין לכתחילה למצוה מן המובחר להטיל גם חוטי תכלת עם הלבן, ומשו"ה אם לבש בגד עם חוטי לבן בלא תכלת לא הוי ביטול מצוה ורק שלא נתקיימה המצוה בשלימות, ואי"ז כמי שלבש בלי ציצית כלל דהוי ביטול מצוה, אמנם צ"ע דרש"י (מנחות מ:) הרי"ף והרמב"ם (פ"ג מציצית ה"ז) פירשו שתקנת חז"ל בסדין בציצית היתה דרך תכלת אינו מטיל אבל חוטי לבן שפיר מטיל, ומ"מ מבואר בגמ' לקמן (צ:) דחשיב עקירת מצוה ורק דהוי בשוא"ת, ומבואר להדיא דבלא תכלת הוי ביטול מצו"ע].

ובעיקר דברי הר' שלמה והרמב"ם יל"ע מסוגית הגמ' לקמן (שם) דאמר' דבסדין בציצית עקרו רבנן מצות ציצית בשב ואל תעשה, (דאף דהוי בגד של פשתן ומדאורייתא שרי להטיל בו חוטי תכלת שהם צמר משום דאתי עשה ודחי לא תעשה, מ"מ עקרו רבנן את המצוה בכה"ג משום גזירה אטו כסות לילה שפטור מן הציצית והוי כלאים שלא במקום מצוה), ומבואר להדיא מדברי הגמ' דכשלוש בגד של ד' כנפות בלא תכלת חשיב דמבטל מצו"ע דציצית רק בשב ואל תעשה, ומוכח מהא דהמצו"ע דציצית היא רק שכשלוש בכגד של ד' כנפות יטיל בו ציצית, וצ"ע לשיטת הר' שלמה והרמב"ם דלפי דבריהם נמצא דלבישה של בגד בלא ציצית הוי ביטול מצוה בקום ועשה, וכבר עמד בזה בשיטמ"ק במנחות (לז: אות ה').

זו והנה התוס' לקמן (שם ד"ה כולהו) הקשו וז"ל "וא"ת סדין בציצית היכי הוי שוא"ת דכי מכסה בטלית דבת חיובא היא ואין בו ציצית הרי עובר בידים, וי"ל דבשעת עיטוף אכתי לא מיחייב עד אחר שנתעטף דכסותך משמע שאתה מכוסה בה כבר, ואשר תכסה בה אתה לדרשא אחרינא כדאמרין במנחות, ולאחר שנתעטף דמתחייב שוא"ת הוא, וא"ת בפרק מי שמתו משמע כשהוא לבוש כלאים ואין פושטן לא חשיב שוא"ת אלא עמוד ועשה, ואור"י דשאני כלאים דעיקר האיסור בשעת לבישה שלבש באיסור, אבל כאן לא מתחייב עד אחר

שנתעטף כדפרישית, עכ"ל, והנה השאג"א (ס' ל"ב) למד בדברי התוס' דכוונתם דהמצוה ל"ה בשעת עיטוף אלא לאחר שנתעטף משום דהמצוה היא שכשהוא מעוטף יהא מעוטף עם ציצית, ולכן ל"ח דעקרו רבנן בקו"ע כיון דהמצוה היא רק דכשהוא מעוטף יהא מעוטף עם ציצית וזה כבר ל"ה מעשה.

ועפ"י נראה ליישב דברי הר' שלמה והרמב"ם מהא דמבואר בסוגיא שם דחשיב דעקרו רבנן דין ציצית בסדין בשוא"ת, דהא דהוי שוא"ת הוא כיון דעיקר הדין הוא דכשהוא מעוטף יהא מעוטף עם ציצית וזה חשיב שוא"ת, ומ"מ י"ל דעיקר החיוב דציצית הוא בלבישה ורק דאי"ז דין בתחילת הלבישה אלא הוי דין דכשהוא לבוש יהא לבוש עם ציצית, אמנם צ"ע דבלשון הרמב"ם משמע דמיד בשעת הלבישה צריך שיהא לו ציצית, [ועוד דא"כ צ"ע בהא דהקשה המרדכי מהסוגיא במנחות והא נמצא דגם אי הוי דין בלבישה, ל"ה מיד בתחילת הלבישה, ורק דכשהוא לבוש כבר שיהא לבוש עם ציצית וזה הוי שוא"ת א"כ גם התם הוי שוא"ת ונדחה מפני כבוד הבריות ואכ"מ], ויעוי' עוד בשאג"א שם שתמה על עיקר דברי התוס' והוכיח דאע"ג דתחילת המעשה הוי בהיתר, כיון דבא ע"י מעשה חשיב קו"ע, ולכן תמה ע"ד התוס' אמאי הוי שוא"ת, וכתב השאג"א לפרש הטעם עפ"ד המרדכי דל"ה איסור בלבישה, אלא הוי דין כשהוא לבוש שיטיל בו ציצית ולכן הוי שוא"ת, ותמה השאג"א דהמרדכי הביא זה בשם ר"י, והתוס' הקשו ג"כ בשם ר"י, וא"כ דברי ר"י סתרי אהודי דכיון דכ' המרדכי בשמו דל"ה דין בלבישה רק שיטיל ציצית כשהוא לבוש, א"כ מה"ט הרי הוי שוא"ת.

אמנם כבר ביארו האחרונים, (ע' בס' קדושת יו"ט שם בארוכה, ובס' המאיר לעולם ח"ב) דזה גופא היה הנידון בתוס' אם המצוה היא שהלבישה תהא עם ציצית וא"כ הוי קו"ע וזה הקשו התוס' מתחילה, וע"ז תירץ הר"י דל"ה דין בשעת עיטוף אלא כשהוא מעוטף, והיינו דאין מצות התורה שיהא לבישה עם ציצית אלא כשהוא לבוש שיטיל בו ציצית ולכן הוי שוא"ת, ומש"כ השאג"א לתרץ קרשית התוס' דהוי שוא"ת הוא הוא תירוצ' התוס', דזה גופא תי' ר"י דמצות ציצית היא דכשהוא מעוטף יטיל בו ציצית, ולכן הוי שוא"ת, וכן מבואר להדיא בתוס' הרא"ש שהביא תי' התוס' והוסיף וז"ל "ומכאן הורה ריצב"א דאם נפסק לאדם אחד ציצית בשבת

שלח ובהעמק דבר פר' כי תצא בדעת הר' שלמה דס"ל דכיון דכתיב בקרא אשר תכסה בה א"כ גלמר מכאן דהוי דין על הלבישה שיהא עם ציצית, וכ"כ בספר חמד משה (או"ח ס' ח') בטעם הרמב"ם דמקרא ד"אשר תכסה בה" יליף דהוי מצוה בלבישה עצמה שתהא לבישה עם ציצית, אלא דהתוס' כ' דאתא לדרשא אחרינא.

ו'פ"ז י"ל דאיכא הכא תרי פרשיות, דבפר' כי תצא (דברים כב יב) כתיב "גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה" ובוה כתוב דין על הלבישה שתהא עם ציצית, אבל בפרשה זו לא כתיב כלל לא תכלת ולא לבן, אלא גדילים דדרשי' גריל שנים גדילים ארבעה, ובפר' שלח (במדבר טו לח) דכתיב "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" וכתוב שם מין כנף ותכלת, לא הוזכר שם כלל דין על הלבישה, אלא דין שבגד שהוא לבוש שיהא בו תכלת ולבן, וא"כ הוי רק דין שכשהוא לבוש מחויב להטיל תכלת ולבן, אבל בדין שהלבישה צ"ל עם ציצית בזה כתיב רק גדילים תעשה לך.

ו'פ"ז מיושב היטב משה"ק השאג"א איך מטילין בזמן הזה לבן בלא תכלת, וכן הא דתנן במתני' (מנחות לח:) דהתכלת אינה מעכבת את הלבן והוכיח מזה השאג"א כדעת הר"י ודלא כמ"ש הר' שלמה והרמב"ם דהוי דין בלבישה דא"כ איך מניח ד' כנפות בלא תכלת והא מבטל מ"ע דתכלת, דלפמ"ש מיושב היטב דזה מודו הר' שלמה והרמב"ם דבלא תכלת הוי רק ביטול מ"ע באונס ומותר ול"ה כלבישה בלא ציצית, וכל מה שאסר הר' שלמה ללבוש בגד בלא ציצית הוא רק כשלוש בגד בלא ציצית כלל.

ו'פ"ז מיושב נמי היטב מהגמ' לקמן דמבואר דסדין בציצית הוי שוא"ת דהא דעת רש"י במנחות (מ:) דסדין בציצית פטרו רק מתכלת אבל לבן מניח, וכ"ה דעת הר"ף, וכ"מ ברמב"ם (פ"ג מציצית ה"ז), ונמצא א"כ דאיכא מצוה דד' חוטי לבן בציצית, אלא דביטלו רבנן המצוה דתכלת, ומשו"ה בכה"ג הוי רק שוא"ת כיון דל"ה לבישה בלא ציצית, אלא רק ביטול מ"ע דתכלת, נ"י"ל עוד דכ"ז ילפינן מהקרא דילפינן מיניה דאין התכלת מעכבת את הלבן וכש"כ בעמק יהושע והיינו דילפינן דלבישה בלא תכלת לא חשיב לבישה בלא ציצית ורק איכא מ"ע להטיל חוטי תכלת.

או כיו"ט יכול להתעטף בטליתו אפילו לכתחילה, משום דלא מיחייב עד לאחר שנתעטף, וא"כ דוקא בחול אסור ללבושו בלא ציצית, שהוא מחויב לעשות ציצית כשילבשו, אבל בשבת ויו"ט דא"א לעשותו ובשעת עיטוף ליכא עבירה, גם אין עבירה שהוא מעוטף בו בלא ציצית כיון דא"א לעשותו עכ"ל, ומבואר להדיא דהך דינא הוא חד עם דברי התוס' דהא דאמרי' דהמצוה היא להטיל ציצית כשהוא מעוטף היינו משום דאין המצוה על הלבישה שיהא עם ציצית, אלא דכשהוא לבוש יטיל בו ציצית, ולפ"ז נמצא דכל תירוץ התוס' הוא דוקא לסברת ר"י, אבל לדברי הר' שלמה והרמב"ם דהוי דין על הלבישה הוי קו"ע, ושפיר הקשה המרדכי דלפ"ד לא תדחה מ"ע דציצית משום כבוד הבריות כיון דהוי קו"ע, אלא דא"כ צ"ע מה יתרצו הרמב"ם והר' שלמה אהא דאמרי' ליה בסוגיא דיבמות דהוי שוא"ת.

(ח) **ואשר** נראה בזה, די"ל דלדעת הר' שלמה והרמב"ם חלוק דין לבישת בגד של ד' כנפות בלא שום חוטי ציצית, מלבישתו כשיש בו חוטי לבן וחסר רק חוטי תכלת, די"ל דכשלוש בגד של ד' כנפות בלא ציצית הוי מבטל מצו"ע, משום דהוא מצווה ללבוש בגד כזה רק עם ציצית, ולכן ס"ל דבשבת או כשאין לו ציצית ג"כ אסור ללבוש הבגד, אבל המצוה דחוטי תכלת אי"ז דין בלבישה שתהא לבישה עם חוטי תכלת, רק הוי דין נוסף דכשלוש בגד של ד' כנפות יטיל בו חוטי תכלת ולבן, ולכן אם הטיל חוטי לבן ולא תכלת ודאי דליכא איסור בלבישה ולא חשיב כבגד בלי ציצית דהא איכא כאן קיום דציצית ורק דביטל מצו"ע דתכלת, וגם להר' שלמה והרמב"ם בכה"ג ל"ה איסור בלבישה ורק חשיב דמבטל מצו"ע, והיינו דגדר הדין דמצות תכלת לשיטת הרבינו שלמה והרמב"ם הוא כגדר הדין דמצות ציצית לשיטת המרדכי בשם הר"י.

ו'י"ז להוסיף יסוד לד"ז (דבאמת היה אפ"ל דהדין בלבישה הוא שיהא לבוש בבגד ד' כנפות עם ציצית ותכלת ובלי זה הוי איסור ללבוש הבגד) דהנה יעוי' בלשון התוס' ביבמות (צ:) שכתבו וז"ל "וי"ל דבשעת עיטוף אכתי לא מיחייב עד אחר שנתעטף דכסותך משמע שאתה מכוסה בה ואשר תכסה בה אתא לדרשא אחרינא כדאמרי' במנחות עכ"ל, ומשמע מדברי התוס' דמלשון "אשר תכסה בה" היה משמע דזה דין בלבישה שיהא עם ציצית, וכ"כ בס' קדושת יו"ט (ס' ל"ד) והנצי"ב (בעמק הנצי"ב פר'

ובדעת התוס' דהקשו דאמאי סדין בציצית הוי שוא"ת יש לבאר דאזלי לשיטתם (במנחות מ.) דחלקו על רש"י וס"ל דסדין בציצית ¹²³⁴⁵⁶⁷רבנן פטרו לגמרי דאין מטילין אפי' חוטי לבן, ולכן שפיר הקשו לקמן דחשיב קו"ע והוכיחו דהוי שוא"ת ומוכח דבלא ציצית הוי שוא"ת, אבל לדעת הר' שלמה והרמב"ם דבלא ציצית הוי איסור בלבישה דמבטל מ"ע דלובש בגד בלא ציצית ל"ק, דהרמב"ם הא ס"ל דסדין בציצית איכא ד' חוטי ציצית, ורק תכלת ליכא, ובזה הוי ביטול מ"ע בשוא"ת גרידא, וכמש"נ.

ט) ונמצא דהא כו"ע מודו דאין דין שלא ללבוש בגד של ד' כנפות בלא תכלת, משום דהמצוה דתכלת הוי מצוה להטיל חוטי תכלת רק כשהוא לבוש בבגד, ומשו"ה אם ליכא תכלת מותר ללבוש הבגד בלא חוטי תכלת דחשיב אנוס.

ועפ"י מיושב משה"ק דלדעת הר' שלמה והרמב"ם דאסור ללבוש בגד של ד' כנפות בלא ציצית, א"כ אמאי עשה דציצית דוחה ללא תעשה דכלאים והא בלא דחיה היה אסור ללבוש הבגד וכמשה"ק הגרעק"א, דלפמ"נ מיושב היטב דהרי אם ילבש בגד עם ד' חוטי לבן בזה מודה הר' שלמה למרדכי דאין מוחין בידו ללבוש ורק דמתחייב אח"כ להטיל בו תכלת ובזה הוי אנוס, ומשו"ה שפיר

דוחה העשה דציצית ללא תעשה דכלאים, כיון דלבישה בלא תכלת מותרת וא"כ חיוב המצוה דוחה לאיסור דכלאים.

[אמנם אכתי יש לבאר דהרי הגרעק"א שם דכ' דהטעם דבבגד שיש בו כלאים לא אמרי' דעשה דציצית ידחה לל"ת דכלאים הוא משום דבכה"ג גם בלאו דין דחיה היה אסור ללבוש את הבגד, ולכא' למבואר בשיטת הר' שלמה והרמב"ם אכתי יקשה מ"ט בבגד שהבגד הוא כלאים לא אמרי' דעדל"ת, וצ"ל בזה יכמ"ש בעונג יו"ט (סי' א') דכיון דכתיב בתורה "אשר תכסה בה" ילפי' מהא דבעי' בגד שעומד ללבישה (ומשו"ה בגד של מתים פטור מכלאים דאינו עומד ללבישה), ובגד שהוא כלאים לא חשיב בגד שעומד ללבישה, ומשו"ה לא יהא בה עדל"ת, ובאופ"א אפש"ל דכ"מ דעשה דציצית דוחה לל"ת דכלאים הגדר בזה הוא דהתורה נתנה ¹²³⁴⁵⁶⁷דין לעשה דציצית לדחות את הכלאים שנהיו בבגד מחמת המצוה דציצית, אבל כלאים שנהיו מחמת דבר אחר לא נדחה מחמת מצות ציצית, (דהרי הא פשיטא דכל תוספת כלאים הוי תוספת איסור כמבואר מדברי התוס' (ד"ה ואפילו) דלבן של צמר פוטר בפשתים משום מיגו ואף דכבר נעשה הבגד כלאים ¹²³⁴⁵⁶⁷ע"י התכלת].

הדפסה ברזולוציות מסך - להדפסה איכותית הודפס ישירות מן התכנה

שיעורים - במסכת יבמות גרבוז, איתמר עמוד מס': 49 הודפס ע"י אוצר החכמה